2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제8회)

박문각 평택학원	031-691-1972	시험시간	30분	시험일자	26.08.29	담당 : 이혁 교수님

1. 「지방세기본법」상 지방세 부과의 제척기간과 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 필22

① 「지방세기본법」 또는 지방세 관계법에서 신고.납부하도록 규정된 지방세에 있어서는 해당 지방세에 대한 신고기한의 다음 날을 제척기간의 기산일로 한다.

② 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우의 제척기간은 10년이다.

③ 부담부증여를 원인으로 취득하여 법정신고 기한까지 취득세 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우의 제척기간은 10년이다.

④ 지방세 징수권에 대한 소멸시효는 체납 금액과 무관하게 5년이며 국세의 경우에는 5억원 이상인 경우 소멸시효는 10년이다.

⑤ 납세의무자가 양도소득세를 확정신고하였으나 정부가 경정하는 경우, 국세징수권을 행사할 수 있는 때는 납세의무자가 확정신고한 법정 신고납부기한의 다음 날이다.

2. 납세의무의 성립시기로 옳은 것으로만 묶인 것은? 필20

ㄱ. 소득세 : 소득이 발생하는 때
ㄴ. 농어촌특별세 : 과세기간이 끝나는 때
ㄷ. 지방소득세 : 소득세 법인세 납세의무가 성립하는때
ㄹ. 지방교육세 : 그 과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때
ㅁ. 중간예납하는 소득세 : 중간예납기간이 끝나는 때

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄴ,ㄹ
③ ㄴ,ㄹ,ㅁ ④ ㄷ,ㄹ,ㅁ
⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㅁ

3. 지방세기본법상 지방자치단체의 징수금을 납부할 의무가 소멸되는 것은 모두 몇 개인가? 필21

㈀ 납부 • 충당되었을 때
㈁ 지방세 징수권의 소멸시효가 완성되었을 때
㈂ 부과철회
㈃ 지방세부과의 제척기간이 만료되었을 때
㈄ 납세의무자의 사망으로 상속이 개시된 때

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 5개

4. 다음은 「지방세법」상 취득세의 납세의무자와 과세대상 등에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필41

① 「신탁법」에 의한 신탁으로서 신탁등기가 병행된 것으로 위탁자로부터 수탁자에게 이전하는 경우의 재산권 취득의 등기는 취득세를 비과세한다.

② 경매를 통하여 배우자의 부동산을 취득하는 경우에는 유상으로 취득하는 것으로 본다.

③ 비상장법인 설립시에 발행하는 주식을 취득함으로써 과점주주가 된 때에는 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 본다.

④ 형제자매인 증여자의 채무를 인수하는 부동산의 부담부증여의 경우에는 그 채무액에 상당하는 부분은 유상으로 취득하는 것으로 본다.

⑤ 「도시개발법」에 따른 환지방식에 의한 도시개발사업의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경됨으로써 그 가액이 증가한 경우에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 조합원이, 체비지 또는 보류지는 사업시행자가 각각 취득한 것으로 본다.

5. 지방세법령상 취득세의 취득당시가액에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음) 필53

① 건축물을 교환으로 취득하는 경우에는 교환으로 이전받는 건축물의 시가인정액과 이전하는 건축물의 시가인정액 중 낮은 가액을 취득당시가액으로 한다.

② 대물변제에 따른 건축물 취득의 경우에는 대물변제액(대물변제액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우에는 그 금액을 제외한다)을 취득당시가액으로 한다.

③ 법인이 아닌자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 시가표준액을 취득당시가액으로 한다.

④ 증여로 취득한 경우 시가표준액을 취득당시가액으로 한다.

⑤ 법인이 아닌 자가 건축물을 매매로 승계취득하는 경우에는 그 건축물을 취득하기 위하여 「공인중개사법」에 따른 공인중개사에게 지급한 중개보수를 취득당시가액에 포함한다.

6. 「지방세법」상 취득세 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율을 적용하는 것으로 옳지 않은 것은? 필65

① 「민법」 제839조의2에 따른 재산분할로 인한 취득
② 건축물의 이전으로 인한 취득(이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하지 아니함)
③ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 그 부속토지의 취득
④ 개수로 인한 취득(개수로 인하여 건축물 면적이 증가하지 아니함)
⑤ 환매등기를 병행하는 부동산의 매매로서 환매기간 내에 매도자가 환매한 경우의 그 매도자와 매수자의 취득

7. 지방세법상 취득세액을 계산할 때 중과기준세율만을 적용하는 경우를 모두 고른 것은?(단, 취득세 중과물건이 아님) 필66

ㄱ. 개수로 인하여 건축물 면적이 증가하는 경우 그 증가된 부분
ㄴ. 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우
ㄷ. 법인설립 후 유상 증자시에 주식을 취득하여 최초로 과점주주가 된 경우
ㄹ. 상속으로 농지를 취득한 경우

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄹ
③ ㄴ,ㄷ ④ ㄱ, ㄷ,ㄹ ⑤ ㄴ,ㄷ, ㄹ

8. 취득세 부과.징수에 대한 설명으로 옳은 것은?필69

① 연부취득의 경우 연부금총액을 과세표준으로 한다.
② 일반 과세대상에서 중과세 대상이 된 경우에는 당해 중과세 대상이 된 날로부터 60일 이내에 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액 (가산세는 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고납부 방법으로 징수한다.
③ 취득세를 신고기한 내 신고를 하지 아니하였지만 납부를 한 경우에는 신고하고 납부한 것으로 보아 신고불성실 가산세를 부과하지 아니한다.
④ 신고납부 기한 내 재산권과 그 밖의 권리의 취득 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하려는 경우에는 취득일로부터 60일 이내 신고납부하여야 한다 .
⑤ 등기.등록관서의 장은 등기 또는 등록 후에 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장.군수.구청장에게 통보하여야 한다.

9. 지방세법상 부동산 등기에 대한 등록면허세의 표준세율로 틀린 것은? 필79

① 전세권 말소등기 : 건당 6,000원
② 상속으로 인한 소유권 이전등기 : 부동산가액의 1천분의 8
③ 지역권 설정 및 이전등기 : 요역지 가액의 1천분의 2
④ 임차권 설정 및 이전등기 : 임차보증금의 1천분의 2
⑤ 저당권 설정 및 이전등기 : 채권금액의 1천분의 2

10. 지방세법상 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?필79

① 등기 등록한 이후 그 등기 등록이 무효나 취소가 된 경우에도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급하지 아니한다.
② 채권자 대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고 납부할 수 있다.
③ 등록면허세를 신고기한 내 신고하지 않고 납부를 한 경우에는 신고불성실가산세 100분의 50을 경감한다.
④ 등록면허세액이 6,000원 미만인 경우에는 6,000원을 그 세액으로 한다.
⑤ 등록면허세는 중가산세 규정을 적용하지 아니한다.

11. 다음 지방세 중 등록면허세에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 채권금액에 의하여 과세액을 정하는 경우 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다. 필78
② 등기 또는 등록에 대한 등록면허세는 재산권 등 그 밖의 권리를 등기 또는 등록하는 때에 납세의무가 성립한다. 필75
③ 등록면허세는 모든 등록면허세의 표준세율에 대하여 조례가 정하는 바에 따라 100분의 50범위안에서 가감 조정할 수 있다. 필79
④ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 2이상의 저당권의 등록에 있어서는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다. 필77
⑤ 甲이 乙소유 부동산에 대하여 전세권 설정등기를 하는 경우 부동산 소재지와 乙의 주소지가 서로 다른 경우 등록면허세 납세지는 부동산 소재지이다. 필77

12. 지방세법상 재산세 납세의무에 관한 설명으로 옳은 것은? 필92

① 재산세 과세기준일 현재 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우 그 사용자가 재산세를 납부할 의무가 있다.

② 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우 그 주택에 대한 산출세액을 건축물과 그 부속토지의 면적 비율로 안분계산한 부분에 대하여 그 소유자를 납세의무자로 본다.

③ 국가와 재산세 과세대상 재산을 연부로 매수계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우 매도계약자가 재산세를 납부 할 의무가 있다.

④ 공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중 재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니한 경우 종중을 납세의무자로 본다.

⑤ 공유재산인 경우 그 지분에 해당하는 부분에 대하여 그 지분권자를 납세의무자로 보되, 지분의 표시가 없는 경우 공유자 중 최연장자를 납세의무자로 본다.

13. 지방세법상 재산세의 비과세 대상이 아닌 것은?(단 아래의 답 항별로 주어진 자료 외의 비과세요건은 충족된 것으로 가정함) 필101

① 임시로 사용하기 위하여 건축된 건축물로서 재산세 과세기준일 현재 1년 미만의 것

② 재산세를 부과하는 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 재산세 과세기준일 현재 행정관청으로부터 철거 명령을 받은 주택과 그 부속토지인 대지

③ 농업용 구거와 자연유수의 배수처리에 제공되는 구거

④ 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 통제보호구역에 있는 토지 (전.답.과수원 및 대지는 제외)

⑤ 도로법에 따른 도로와 그 밖에 일반인의 자유로운 통행을 위하여 제공할 목적으로 개설한 사설도로(건축법 시행령 제80조의 2에 따른 대지 안의 공지는 제외)

14. 거주자 甲은 2026년 2월 10일 거주자 乙로부터 국내 소재 상업용 건축물(오피스텔 아님)을 취득하고, 2026년 10월 31일 현재 소유하고 있다. 이 경우 2026년도분 甲의 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 甲의 재산세 납세의무는 2026년 6월 1일에 성립한다.

② 甲의 재산세 납세의무는 과세표준과 세액을 지방자치단체에 신고하여 확정된다.

③ 甲의 재산세 납기는 2026년 7월 16일부터 7월 31일까지이다.

④ 甲의 재산세 납세의무는 2031년 5월 31일까지 지방자치단체가 부과하지 아니하면 소멸한다.

⑤ 甲의 재산세 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 물납신청이 가능하다.

15. 지방세법상 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은? 필103

① 주택의 경우 납부세액이 20만원 이하인 경우에는 7월 16일부터 7월 31일까지 한꺼번에 부과 징수 할 수 있다.

② 국가가 1년 이상 공용에 유료로 사용하는 재산에 대하여는 재산세를 부과하지 아니한다. 필101

③ 고지서 1장당 징수할 세액이 2,000원인 경우에는 재산세를 징수한다.

④ 토지 외의 재산세에 대한 재산세는 건축물, 주택, 선박, 항공기로 구분하여 과세대상 물건마다 각각 한 장의 고지서로 발급하거나 물건의 종류별로 한 장의 고지서로 발급 할 수 있다.

⑤ 소방분 지역자원시설세의 경우 재산세와 납기가 같은 경우 재산세 납세고지서에 나란히 적어 고지 할 수 있으며 분할납부도 가능하다.

16. 소득세법상 국외자산 양도에 관한 설명으로 옳은 것은? 필180

① 양도차익 계산시 필요경비의 외화환산은 지출일 현재 「외국환거래법」에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의한다.

② 국외자산 양도시 양도소득세의 납세의무자는 국외자산의 양도일까지 계속하여 3년간 국내에 주소를 둔 거주자이다.

③ 국외자산 양도에 대한 양도차익은 양도가액에서 취득가액과 필요경비개산공제를 차감하여 계산한다.

④ 甲의 부동산 양도에 따른 소득세의 납세지는 부동산 소재지를 원칙으로 한다.

⑤ 국외자산의 양도가액은 실지거래가액이 있더라도 양도당시 현황을 반영한 시가에 의하는 것이 원칙이다.

17. 종합부동산세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?필116

① 과세기준일 현재 만 60세 이상인 자가 보유하고 있는 종합부동산세 과세대상이 토지에 대하여는 연령에 따른 세액공제를 받을 수 없다.

② 주택분 과세표준금액에 대하여 해당 과세대상 주택의 주택분 재산세로 부과된 세액(「지방세법」 제111조 제3항에 따라 가감 조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 같은 법 제122조에 따라 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말한다)은 주택분 종합부동산세액에서 이를 공제한다.

③ 법인(공익법인이 아님)이 소유한 주택에 대한 종합부동산세 과세표준은 주택의 공시가격을 합한 금액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

④ 1세대 1주택 부부공동 명의자의 경우에도 9월 16일부터 9월 30일까지 납세지 관할 세무서장에게 1주택 단독명의로 신청할 수 있다.

⑤ 혼인으로 인하여 1세대 2주택이 된 경우에는 혼인한 날로부터 10년 동안은 각각을 1세대로 보아 종합부동산세를 과세한다. 필113

18. 거주자인 개인 甲은 국내에 주택 2채 (다가구주택 아님) 및 상가건물 1채를 각각 보유하고 있다. 甲의 2026년 귀속 재산세 및 종합부동산세에 관한 설명으로 틀린 것은 ? (단, 甲의 주택은 「종합부동산세법」상 합산배제주택에 해당하지 아니하며 지방세관계법상 재산세 특례 및 감면은 없음)

① 甲의 주택에 대한 재산세는 주택별로 표준세율을 적용한다.

② 甲의 상가 건물에 대한 재산세는 시가표준액에 법령이 정하는 공정시장가액비율 (100분의 70)을 곱하여 산정한 가액을 과세표준으로 하여 비례세율로 과세한다.필96

③ 종합부동산세의 경우 주택분 종합부동산세 산출세액에서 소유자의 연령과 주택 보유기간에 따른 공제율 합계 100분의 80의 범위에서 중복하여 공제한다.필116

④ 甲의 상가 건축물분에 대해서는 종합부동산세를 과세하지 아니한다. 필114

⑤ 甲의 주택에 대한 종합부동산세는 甲이 보유한 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액을 과세표준으로 하여 초과누진세율로 과세한다. 필116

19. 부담부 증여에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배우자 간 부담부 증여의 경우 수증자가 인수한 증여자의 채무액은 증여재산 가액에서 공제하지 아니하고 증여세가 과세되므로 항상 양도로 보지 아니한다.필137

② 배우자 직계존비속이 아닌 자간의 부담부 증여의 경우 채무액은 양도로 보고 채무액을 제외한 나머지 부분은 증여로 본다. 필137

③ 부담부증여의 경우 채무액에 해당하는 부분으로 양도로 보는 경우 그 양도일이 속한 달의 말일부터 3개월이내 예정신고를 하여야 한다. 필165

④ 부담부증여의 경우 소득세에 대한 제척기간은 증여세 제척기간과 동일하다. 필22

⑤ 부담부증여로 취득한 경우 취득세는 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내 신고하고 납부하여야 한다.필69

20. 소득세법령상 양도소득세의 양도 또는 취득시기에 관한 내용으로 틀린 것은? 필144

① 대금을 청산한 날이 분명하지 아니한 경우에는 등기부·등록부 또는 명부 등에 기재된 등기·등록접수일 또는 명의개서일

② 상속에 의하여 취득한 자산에 대하여는 그 상속이 개시된 날

③ 대금을 청산하기 전에 소유권이전등기를 한 경우에는 등기부에 기재된 등기접수일

④ 자기가 건설한 건축물로서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물에 있어서는 그 사실상의 사용일

⑤ 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성되지 아니한 경우에는 해당 자산의 대금을 청산한 날

21. 「소득세법」상 부동산 양도에 따른 장기보유특별공제에 관한 설명으로 틀린 것은? 필155

① 장기보유특별공제액은 토지, 건물, 조합원입주권의 양도시 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한다.

② 보유기간이 3년 이상인 등기된 상가 건물은 장기보유특별공제가 적용된다.

③ 100분의 70의 세율이 적용되는 미등기 (법령이 정하는 경우는 제외) 건물에 대해서는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

④ 1세대 1주택 요건을 충족한 고가주택 (보유기간 3년 6개월)이 과세되는 경우로서 거주기간이 2년인 경우 양도차익 100분의 24의 장기보유특별공제가 적용된다.

⑤ 국외자산 양도의 경우에는 장기보유특별공제를 적용하지 아니한다.

22. 소득세법상 거주자의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 주택에 부수되는 토지면적은 건물이 정착된 면적에 수도권 주거지역 내의 토지는 3배를 초과하지 아니하는 것으로 주택 일부의 무허가 정착면적도 포함하여 계산한다. 필172

② 1세대 1주택 비과세 규정 적용시 보유한 2채 이상의 주택을 같은 날 동시에 양도하는 경우에는 거주자가 선택한 순서에 따라 주택을 양도한 것으로 본다.필173

③ 부동산의 양도에 대한 양도소득세를 양수자가 부담하기로 약정한 경우, 양도시기인 대금청산일 판단시 그 대금에는 양도소득세를 제외한다. 필144

④ 국내 소재 부동산에 대한 양도소득세는 양도인 소유의 다른 부동산으로 물납할 수 있다.

⑤ 양도소득세 과세대상인 국내 소재의 등기된 토지와 건물을 같은 연도 중에 양도시기를 달리 하여 양도한 경우에도 양도소득기본공제는 연 250만원을 공제한다.필157

23. 국내에 주택 1채와 토지를, 국외에 1채의 주택을 소유하고 있는 거주자 甲이 2026년 중 해당 소유 부동산을 모두 양도하는 경우, 이에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 국내소재 부동산은 모두 등기되었으며, 주택은 고가주택이 아님,조정대상지역이 아님) 필180

① 甲이 국내 주택을 먼저 양도하는 경우 2년 이상 보유한 경우라도 1세대 2주택에 해당하므로 양도소득세가 과세된다.

② 甲이 국외주택의 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 둔 거주자인 경우 국외주택의 양도에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다.

③ 甲의 부동산 양도에 따른 소득세의 납세지는 甲의 주소지를 원칙으로 한다.

④ 국외주택 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외주택 양도소득세액은 해당 과세기간의 국외주택 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입 할 수 있다.

⑤ 국외주택의 양도에 대하여는 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 연 250만원의 양도소득기본공제를 적용받을 수 있다.

24. 양도소득세 신고·납부에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 하나의 건물이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 고가주택의 경우 면적과 무관하게 주택 부분만 주택으로 본다. 필174

② 양도소득세 납부세액이 3600만원인 경우 최대 1800만원을 납부기한 지난 후 2개월 이내 분납 할 수 있다.

③ 양도를 하였는데도 양도차익이 없는 경우에는 양도소득세 예정신고를 할 필요가 없다. 필165

④ 예정신고 납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고 납부와 관련하여 가산세를 부과하지 아니한다. 필166

⑤ 예정신고시 납부하여야 세액은 양도차익에서 장기보유특별공제와 양도소득기본공제를 한 금액에 해당 양도소득세 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 산출세액으로 한다. 필148

25. 소득세법상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은? 필127

① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세하지 아니한다.

② 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득으로 한다.

③ 부동산임대업에서 발생하는 사업소득의 납세지는 부동산 소재지로 한다.

④ 국내에 소재하는 논.밭을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생하는 사업소득은 소득세를 과세하지 아니한다.

⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

이혁 교수님 세법 단모 8회 - 26.08.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④⑤	④	③	③	③	④	③	⑤	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	②	②	①	③	③	①	⑤
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	③	④					